



PUTUSAN
Nomor 487/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Samsul Arifin als Sopin;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 09 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kolonel Sugiono No.67 RT 09 RW 001
Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang
Kota Malang atau domisili kontrak rumah di Jalan
Labu RT 003 RW 001 Kelurahan Bumiayu
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Samsul Arifin als Sopin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2025 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 13 November 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 13 November 2025 sampai dengan tanggal 02 Desember 2025;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 03 Desember 2025 sampai dengan tanggal 01 Januari 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2025 sampai dengan tanggal 14 Januari 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2026 sampai dengan tanggal 15 Maret 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 487/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 16 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 16 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL ARIFIN Alias SOPIN bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dalam Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL ARIFIN Alias SOPIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan tanggal 13 September 2025 yang dikeluarkan oleh PT. Wahan Ottomitra Multiartha;
 2. 1 (satu) bendel foto copy (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB) nomor: T-01441649 atas nama pemilik: Muhammad Risky, Alamat: Gempol Marga Bhakti No.14 RT.002/RW.010 Kel. Tanjungsrejo, Kec. Sukun Malang Kota
 3. 1 (satu) bendel foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB) nomor: T-15178916.F atas nama pemilik: Muhammad Risky, Alamat: Gempol Marga Bhakti No.14 RT.002/RW.010 Kel. Tanjungsrejo, Kec. Sukun Malang Kota
 4. 1 buah kunci kontak asli
 5. 1 unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor, warna merah hitam, nomor rangka MH1JMB1E2268325
 6. 1 pasang plat nomor warna putih dengan nopol N-3020-CAN;
 7. 1 pasang spion dengan kondisi 1 spion tidak terdapat kaca;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhammad Rizky

8. 1 unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 dengan nopol N-5370-ABR, warna hitam, noka : MH325V001EK062993, Nosin: 2SV059531 berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi Farras Axelino Iskandar

9. 1 buah kunci kontak palsu
10. 1 buah HP merk Xiaomi Redmi 5 A warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan / permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa tetap pada pembelaan / permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Samsul Arifin Alias Sopin pada hari Jumat tanggal 12 September 2025 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2025, bertempat di samping Gang IXB Jl. Kolonel Sugiono RT.009/RW.001, Kel. Mergosono, Kec. Kedungkandang, kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa bersama dengan saksi Farras Axelino Iskandar (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Muhammad Rizal Dicky Firmansyah (dalam penuntutan terpisah) duduk dan minum minuman keras Bersama. Terdakwa melihat ada salah satu dari 4 (empat) sepeda yang diparkir di pinggir Gang IXB tidak di kunci setir. Timbullah niat terdakwa bersama para saksi tersebut untuk mengambil sepeda motor jenis Honda Beat 110 cc. No Pol N-3020-CAN, merk Honda, type H1B02641LO A/T, tahun 2022 tersebut tanpa ijin pemiliknya. Terdakwa Bersama dengan saksi Farras Axelino Iskandar (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Muhammad Rizal Dicky Firmansyah (dalam penuntutan terpisah) segera berbagi tugas untuk mengambil sepeda motor tersebut. Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor tersebut dan menaikinya lalu saksi Muhammad Rizal Dicky Firmansyah (dalam penuntutan terpisah) mendorong sepeda motor dengan kaki kiri yang saat itu saksi Dicky Firmansyah (dalam penuntutan terpisah) dibonceng oleh saksi Farras Axelino Iskandar (dalam penuntutan terpisah)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor milik Farras Axelino Iskandar (dalam penuntutan terpisah).

- Bahwa setelah berhasil membawa lari sepeda motor Honda beat tersebut, Terdakwa dan saksi Farras Axelino Iskandar (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Muhammad Rizal Dicky Firmansyah (dalam penuntutan terpisah) membawa sepeda motor jenis Honda Beat 110 cc. No Pol N-3020-CAN, merk Honda, type H1B02641LO A/T, tahun 2022 yang Sebagian atau seluruhnya milik saksi Muhammad Risky tersebut ke rumah kontrakan terdakwa di Jl. Labu RT.003/RW.001, Kel. Bumiayu, Kec. Kedungkandang, kota Malang. Terdakwa dan saksi Farras Axelino Iskandar (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Muhammad Rizal Dicky Firmansyah (dalam penuntutan terpisah) melepas plat nomor dan spion sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak mudah dikenali.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025, terdakwa datang ke kontrakan saksi Muhammad Rizal Dicky Firmansyah (dalam penuntutan terpisah) dan menyampaikan bahwa terdakwa sudah memanggil tukang kunci untuk membuat duplikat kunci sepeda motor honda Beat tersebut. Terdakwa meminta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar tukang kunci. Terdakwa mengatakan pada saksi Muhammad Rizal Dicky Firmansyah (dalam penuntutan terpisah), akan dikembalikan saat pembagian uang hasil penjualan dari sepeda motor Honda Beat yang telah mereka ambil tanpa ijin tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2025, terdakwa mencari pembeli di Facebook. Akhirnya terdakwa menemukan pembeli di daerah Segaran dan sepakat dengan harga jual Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Sekitar jam 11.30 wib, terdakwa Bersama dengan saksi Muhammad Rizal Dicky Firmansyah (dalam penuntutan terpisah) membawa sepeda motor Honda Beat tersebut untuk transaksi jual beli ke daerah Segaran Kec. Gedangan, Kabupaten Malang. Sekira pukul 13.30 wib terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Rizal Dicky Firmansyah (dalam penuntutan terpisah) sampai di daerah segaran dan bertemu dengan calon pembeli sepeda motor tersebut. ternyata calon pembeli tersebut Adalah anggota Polsek Gedangan, sehingga terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Rizal Dicky Firmansyah (dalam penuntutan terpisah) di tangkap dan diamankan di Polsek Gedangan.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib datang anggota Kepolisian dari Polsek Kedungkandang untuk membawa terdakwa dan saksi Muhammad Rizal Dicky Firmansyah (dalam penuntutan terpisah) ke Polsek Kedungkandang, sedangkan saksi Farras Axelino Iskandar (dalam penuntutan terpisah) ditangkap sekitar pukul 20.20 wib untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, maka saksi Muhammad Rizky mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Risky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa peristiwa kehilangan terjadi Pada hari Jumat tanggal 12 September 2025 sekitar pukul 23.00 WIB sewaktu di timur Gapura masuk Jalan Kolonel Sugiono Gg IX B RT009 RW001 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 12 September 2025 sekira jam 21.00 WIB Saksi tiba di Jalan Kolonel Sugiono Gg IX B RT 009 RW 001 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan sendirian mengendarai sepeda motor milik Saksi tersebut. Kemudian sepeda motor Saksi tersebut, Saksi letakkan di timur Gapura masuk Gg IX B dalam keadaan Saksi lupa mengunci stiristang dan saat itu ada sekitar 3 sepeda motor lainnya milik teman Saksi yang juga diletakkan di samping sepeda motor Saksi. Setelah itu Saksi tinggal masuk ke dalam rumahnya RAHMAD ANDI, yang jaraknya sekitar 15 meter untuk latihan musik campursari bersama teman-teman Saksi-Selanjutnya ketika Saksi akan pulang setelah latihan musik sekira jam 23.00 WIB, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di tempat Saksi sebelumnya meletakkan, padahal kunci kontak maupun STNKnya masih ada pada Saksi. Seketika itu Saksi berusaha mencari di

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.B/2025/PN Mlg



sekitar Gang namun tidak berhasil menemukan keberadaan sepeda motor selanjutnya Saksi melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor Saksi ke Polsek Kedungkandang;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 unit sepeda motor H1B02N41L0 A/T (BEAT), Nopol: N-3020-ACN, tahun 2022 warna. Merah Hitam, Noka : MH1JMB127NK263275, Nosin : JMB1E2268325 atas nama: Muhammad Risky, alamat: Gempol Marga Bhakti No.14 RT.002 RW.010 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang;;
- Bahwa kerugian akibat hilangnya Sepeda motor tersebut kurang lebihnya sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Rozikrient Alief Dumadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 12 September 2025 sekitar pukul 23:00 WIB sewaktu di timur Gapura masuk Jalan Kolonel Sugiono Gg.IX B RT 009 RW 001 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 September 2025 sekitar pukul 15:00 WIB kami menerima informasi dan anggota Polsek Gedangan yang baru saja mengamankan warga Kelurahan Mergosono karena hendak menjual 1 unit sepeda motor HONDA BEAT kosongan atau tanpa dokumen kepemilikan yang sah. Setelah itu kami langsung menuju ke Polsek Gedangan dan orang yang diamankan tersebut adalah Terdakwa dan MUHAMMAD RIZAL DICKY FIRMANSYAH yang usianya masih dibawah umur. Kemudian kami melakukan pengecekan nomor rangka maupun nomor mesin dari sepeda motor HONDA BEAT yang akan dijual tersebut dan ternyata nomornya sama dengan sepeda motor HONDA BEAT yang sebelumnya diketahui hilang pada hari Jum'at tanggal 12 September 2025 sekitar pukul 23.00 WIB sewaktu di timur Gapura masuk Jalan Kolonel Sugiono Gg IX B RT 009 RW 001 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dan perkara tersebut sudah dilaporkan di Polsek Kedungkandang. Selanjutnya kedua orang tersebut kami lakukan penangkapan dan sepeda motor HONDA BEAT berikut kunci kontak

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsunya kami lakukan penyitaan. Setelah itu kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan MUHAMMAD RIZAL DICKY FIRMANSYAH, yang akhirnya didapatkan informasi bilamana keduanya bersama temannya (FARRAS AXELINO ISKANDAR) yang telah mencuri sepeda motor HONDA BEAT tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 September 2025 sekitar pukul 23:00 WIB sewaktu di timur Gapura masuk Jalan Kolonel Sugiono Gg.IX B RT 009 RW 001 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. sewaktu mencuri sepeda motor HONDA BEAT tersebut menggunakan sepeda motornya FARRAS AXELINO ISKANDAR untuk plat nomor dan spion sepeda motor HONDA BEAT tersebut disimpan di rumah kontrakannya Terdakwa di Jalan Labu RT 003 RW 001 Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang kemudian kami langsung membawa keduanya menuju ke rumah kontrakannya Terdakwa sesampainya di rumah kontrakan (sekitar pukul 20:20 WIB), Terdakwa mengambil plat nomor dan spion sepeda motor HONDA BEAT yang sebelumnya sudah dilepas, yang kemudian menyerahkannya kepada kami. Pada saat itu kebetulan FARRAS AXELINO ISKANDAR datang di rumah kontrakan dengan mengendarai sepeda motornya (1 unit sepeda motor YAMAHA XEON GT 125 dengan nopol N-5370-ABR, warna Hitam, nomor rangka MH325V001EK062993, nomor mesin 2SV059531 berikut kunci kontaknya) yang akhirnya kami lakukan penangkapan terhadap FARRAS AXELINO ISKANDAR dan penyitaan terhadap sepeda motornya selanjutnya ketiganya berikut barang bukti kami bawa ke Polsek Kedungkandang untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 unit sepeda motor H1B02N41L0 A/T (BEAT), Nopol: N-3020-ACN, tahun 2022 warna. Merah Hitam, Noka: MH1JMB127NK263275, Nosin: JMB1E2268325 atas nama: MUHAMMAD RISKY, alamat: Gempol Marga Bhakti No.14 RT.002 RW.010 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Rizal Dicky Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengambil sepeda motor bersama dengan OM SOPIN dan teman Saksi yang bernama FARRAS, pada hari Jumat tanggal 12 September 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di timur Gapura masuk Jalan Kolonel Sugiono Gg IX B RT009 RW001 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 12 September 2025 sekitar pukul 22:30 WIB Saksi bersama Terdakwa dan FARRAS minum minuman beralkohol jenis ARAK di timur Gapura masuk Jalan Kolonel Sugiono Gg IX BT 009 RW 001 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dan ditempat kami minum tersebut ada sekitar 3 sepeda motor yang diparkir Sewaktu asyik minum (sekitar pukul 23:00 WIB) tiba-tiba Terdakwa berkata "ONO SEPEDA" yang sewaktu Saksi lihat kondisinya dan 3 sepeda motor, salah satunya (sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol N-3020-ACN, wama Merah Hitam) tidak dikunci setir. Kemudian Saksi bersama dengan FARRAS menjawab dengan kata kata "GASS WESS" Setelah itu Terdakwa berkata "YOWES ENGKO AKU SING NGGOWO SEPEDAE dan Saksi menjawab "YO WES ENGKO TAK SURUNGE selanjutnya Terdakwa langsung beranjak menghampin sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol N-3020-ACN, wama Merah Hitam tersebut dan kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar Setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi membonceng FARRAS menggunakan sepeda motomya FARRAS sambil mendorong sepeda motor yang dinaiki Terdakwa tersebut dengan kaki kin Saksi, menuju ke arah timur ke rumah kontrakannya Terdakwa yang kebetulan berdampingan dengan rumah kontrakan Ibu Saksi sesampainya di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa memasukkan 1 unit sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol N-3020-ACN wana Merah Hitam tersebut ke teras depan rumah kontrakannya dan setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah kontrakan ibu Saksi dan FARRAS pulang ke rumahnya;;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 unit sepeda motor H1B02N41L0 A/T (BEAT), Nopol: N-3020-ACN, tahun 2022 wama. Merah Hitam, Noka: MH1JMB127NK263275, Nosin: JMB1E2268325 atas nama: Muhammad Risky, alamat: Gempol Marga Bhakti No.14 RT.002 RW.010 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor tersebut adalah pada han Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 20:30 WIB meminjam uang Saksi sebesar Rp. 100.000, untuk membuatkan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol N-3020-ACN warna Merah Hitam tersebut. Setelah itu besoknya Minggu tanggal 14 September 2025 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa mendatangi Saksi di rumah kontrakan Ibu Saksi dan saat itu mengatakan bahwasanya sepeda motornya akan dibeli oleh orang di Facebook dengan harga Rp.4.500.000,- dan mengajak Saksi untuk transaksi jual beli dengan bertemu dengan pembeli tersebut (COD) di daerah Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Sekitar Pukul 11.30 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa pergi berboncengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol. N-3020-ACN warna Merah Hitam tersebut dengan kondisi sudah tidak ada spion maupun plat nomonya, menuju ke alamat yang sudah disepakati dan sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 13.30 Wib dan menunggu pembelinya setelah bertemu pembeli tersebut ternyata merupakan Polisi dan Saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polsek Gedangan. Kemudian sekitar pukul 18:00 Wib datang Petugas dari Polsek Kedungkandang dan melakukan interogasi, yang akhirnya Saksi dan Terdakwa mengakui semua yang dilakukan. Setelah itu Petugas membawa Saksi bersama Terdakwa ke rumah kontrakannya Terdakwa untuk mengambil plat nomor dan spion sepeda motor tersebut yang sebelumnya sudah dilepas oleh Terdakwa. Sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa mengambil plat nomor dan sepi. yang kemudian diserahkan kepada Petugas Saat itu kebetulan FARRAS datang dengan nopol N-5370-ABR, warna Hitam, nomor rangka MH325V001EK062993, dengan mengendarai sepeda motornya (1 unit sepeda motor YAMAHA XEON GT 125 nomor mesin 2SV059531), yang akhirnya ikut ditangkap juga oleh Petugas. Selanjutnya oleh Petugas kami bertiga berikut semua barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kedungkandang;

- Bahwa tujuan Saksi bersama Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan kemudian uang hasil penjualan sepeda motor dibagi bersama;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Farras Axelino Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengambil sepeda motor bersama dengan OM SOPIN dan teman Saksi yang bernama DICKY, pada hari Jumat tanggal 12 September 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di timur Gapura masuk Jalan Kolonel Sugiono Gg IX B RT009 RW001 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 12 September 2025 sekitar pukul 22:30 WIB Saksi bersama Terdakwa dan DICKY minum minuman beralkohol jenis ARAK di timur Gapura masuk Jalan Kolonel Sugiono Gg IX BT 009 RW 001 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dan ditempat kami minum tersebut ada sekitar 3 sepeda motor yang diparkir Sewaktu asyik minum (sekitar pukul 23:00 WIB) tiba-tiba Terdakwa berkata "ONO SEPEDA" yang sewaktu Saksi lihat kondisinya dan 3 sepeda motor, salah satunya (sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol N-3020-ACN, wama Merah Hitam) tidak dikunci setir. Kemudian Saksi bersama dengan DICKY menjawab dengan kata kata "GASS WESS" Setelah itu Terdakwa berkata "YOWES ENGKO AKU SING NGGOWO SEPEDAE dan Saksi menjawab "YO WES ENGKO TAK SURUNGE selanjutnya Terdakwa langsung beranjak menghampin sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol N-3020-ACN, wama Merah Hitam tersebut dan kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar Setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi membonceng DICKY menggunakan sepeda motonya DICKY sambil mendorong sepeda motor yang dinaiki Terdakwa tersebut dengan kaki kin Saksi, menuju ke arah timur ke rumah kontrakannya Terdakwa yang kebetulan berdampingan dengan rumah kontrakan Ibu Saksi sesampainya di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa memasukkan 1 unit sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol N-3020-ACN wana Merah Hitam tersebut ke teras depan rumah kontrakannya dan setelah itu Saksi DICKY masuk ke dalam rumah kontrakan ibuya dan Saksi pulang ke rumahnya;;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 unit sepeda motor H1B02N41L0 A/T (BEAT), Nopol: N-3020-ACN, tahun 2022 wama. Merah Hitam, Noka: MH1JMB127NK263275, Nosin: JMB1E2268325 atas nama: Muhammad Risky, alamat: Gempol Marga Bhakti No.14 RT.002 RW.010 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor tersebut adalah pada han Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 20:30 WIB meminjam uang Saksi sebesar Rp. 100.000, untuk membuatkan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol N-3020-ACN warna Merah Hitam tersebut. Setelah itu besoknya Minggu tanggal 14 September 2025 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa mendatangi Saksi di rumah kontrakan Ibu Saksi dan saat itu mengatakan bahwasanya sepeda motornya akan dibeli oleh orang di Facebook dengan harga Rp.4.500.000,- dan mengajak Saksi untuk transaksi jual beli dengan bertemu dengan pembeli tersebut (COD) di daerah Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Sekitar Pukul 11.30 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa pergi berboncengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol. N-3020-ACN warna Merah Hitam tersebut dengan kondisi sudah tidak ada spion maupun plat nomonya, menuju ke alamat yang sudah disepakati dan sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 13.30 Wib dan menunggu pembelinya setelah bertemu pembeli tersebut ternyata merupakan Polisi dan Saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polsek Gedangan. Kemudian sekitar pukul 18:00 Wib datang Petugas dari Polsek Kedungkandang dan melakukan interogasi, yang akhirnya Saksi dan Terdakwa mengakui semua yang dilakukan. Setelah itu Petugas membawa Saksi bersama Terdakwa ke rumah kontrakannya Terdakwa untuk mengambil plat nomor dan spion sepeda motor tersebut yang sebelumnya sudah dilepas oleh Terdakwa. Sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa mengambil plat nomor dan sepi. yang kemudian diserahkan kepada Petugas Saat itu kebetulan DICKY datang dengan nopol N-5370-ABR, warna Hitam, nomor rangka MH325V001EK062993, dengan mengendarai sepeda motornya (1 unit sepeda motor YAMAHA XEON GT 125 nomor mesin 2SV059531), yang akhirnya ikut ditangkap juga oleh Petugas. Selanjutnya oleh Petugas kami bertiga berikut semua barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kedungkandang;

- Bahwa tujuan Saksi bersama Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan kemudian uang hasil penjualan sepeda motor dibagi bersama;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Samsul Arifin als Sopin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain bersama dengan Saksi DICKY dan FARRAS pada hari Jumat tanggal 12 September 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di timur Gapura masuk Jalan Kolonel Sugiono Gg IX B RT009 RW001 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 12 September 2025 sekitar pukul 22:30 WIB Saksi bersama Terdakwa dan DICKY minum minuman beralkohol jenis ARAK di timur Gapura masuk Jalan Kolonel Sugiono Gg IX BT 009 RW 001 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dan ditempat kami minum tersebut ada sekitar 3 sepeda motor yang diparkir Sewaktu asyik minum (sekitar pukul 23:00 WIB) tiba-tiba Terdakwa berkata "ONO SEPEDA" yang sewaktu Saksi lihat kondisinya dan 3 sepeda motor, salah satunya (sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol N-3020-ACN, wama Merah Hitam) tidak dikunci setir. Kemudian Saksi bersama dengan DICKY menjawab dengan kata kata "GASS WESS" Setelah itu Terdakwa berkata "YOWES ENGKO AKU SING NGGOWO SEPEDAE dan Saksi menjawab "YO WES ENGKO TAK SURUNGE selanjutnya Terdakwa langsung beranjak menghampin sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol N-3020-ACN, wama Merah Hitam tersebut dan kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar Setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi membonceng DICKY menggunakan sepeda motonya DICKY sambil mendorong sepeda motor yang dinaiki Terdakwa tersebut dengan kaki kin Saksi, menuju ke arah timur ke rumah kontrakannya Terdakwa yang kebetulan berdampingan dengan rumah kontrakan Ibu Saksi sesampainya di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa memasukkan 1 unit sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol N-3020-ACN wana Merah Hitam tersebut ke teras depan rumah kontrakannya dan setelah itu Saksi DICKY masuk ke dalam rumah kontrakan ibunya dan Saksi pulang ke rumahnya;;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 unit sepeda motor H1B02N41L0 A/T (BEAT), Nopol: N-3020-ACN, tahun 2022 wama. Merah Hitam, Noka: MH1JMB127NK263275, Nosin: JMB1E2268325 atas nama: Muhammad Risky, alamat: Gempol Marga Bhakti No.14 RT.002 RW.010 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor tersebut adalah pada han Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 20:30

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB meminjam uang Saksi sebesar Rp. 100.000, untuk membuat kunci sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol N-3020-ACN warna Merah Hitam tersebut. Setelah itu besoknya Minggu tanggal 14 September 2025 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa mendatangi Saksi di rumah kontrakan Ibu Saksi dan saat itu mengatakan bahwasanya sepeda motornya akan dibeli oleh orang di Facebook dengan harga Rp.4.500.000,- dan mengajak Saksi untuk transaksi jual beli dengan bertemu dengan pembeli tersebut (COD) di daerah Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Sekitar Pukul 11.30 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa pergi berboncengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol. N-3020-ACN warna Merah Hitam tersebut dengan kondisi sudah tidak ada spion maupun plat nomonya, menuju ke alamat yang sudah disepakati dan sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 13.30 Wib dan menunggu pembelinya setelah bertemu pembeli tersebut ternyata merupakan Polisi dan Saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polsek Gedangan. Kemudian sekitar pukul 18:00 Wib datang Petugas dari Polsek Kedungkandang dan melakukan interogasi, yang akhirnya Saksi dan Terdakwa mengakui semua yang dilakukan. Setelah itu Petugas membawa Saksi bersama Terdakwa ke rumah kontrakannya Terdakwa untuk mengambil plat nomor dan spion sepeda motor tersebut yang sebelumnya sudah dilepas oleh Terdakwa. Sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa mengambil plat nomor dan sepion. yang kemudian diserahkan kepada Petugas Saat itu kebetulan DICKY datang dengan nopol N-5370-ABR, warna Hitam, nomor rangka MH325V001EK062993, dengan mengendarai sepeda motornya (1 unit sepeda motor YAMAHA XEON GT 125 nomor mesin 2SV059531), yang akhirnya ikut ditangkap juga oleh Petugas. Selanjutnya oleh Petugas kami bertiga berikut semua barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kedungkandang;

- Bahwa tujuan Saksi bersama Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan kemudian uang hasil penjualan sepeda motor dibagi bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan tanggal 13 September 2025 yang dikeluarkan oleh PT. Wahan Ottomitra Multiartha;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB)
nomor: T-01441649 atas nama pemilik: Muhammad Risky, Alamat:
Gempol Marga Bhakti No.14 RT.002/RW.010 Kel. Tanjungrejo, Kec.
Sukun Malang Kota

- 1 (satu) bendel foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB)
nomor: T-15178916.F atas nama pemilik: Muhammad Risky, Alamat:
Gempol Marga Bhakti No.14 RT.002/RW.010 Kel. Tanjungrejo, Kec.
Sukun Malang Kota

- 1 buah kunci kontak asli

- 1 unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor, warna merah hitam,
nomor rangka MH1JMB1E2268325

- 1 buah kunci kontak palsu

- 1 buah HP merk Xiaomi Redmi 5 A warna putih;

- 1 pasang plat nomor warna putih dengan nopol N-3020-CAN;

- 1 pasang spion dengan kondisi 1 spion tidak terdapat kaca;

- 1 unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 dengan nopol N-5370-ABR,
warna hitam, noka : MH325V001EK062993, Nosin: 2SV059531 berikut

kunci kontaknya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling
berkesesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti
yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil suatu barang milik
orang lain bersama dengan Saksi DICKY dan FARRAS pada hari Jumat
tanggal 12 September 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di timur Gapura
masuk Jalan Kolonel Sugiono Gg IX B RT009 RW001 Kelurahan
Mergosono Kecamatan Keduangkandang Kota Malang;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 12 September
2005 sekitar pukul 22:30 WIB Saksi bersama Terdakwa dan DICKY
minum minuman beralkohol jenis ARAK di timur Gapura masuk Jalan
Kolonel Sugiono Gg IX BT 009 RW 001 Kelurahan Mergosono
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dan ditempat kami minum
tersebut ada sekitar 3 sepeda motor yang diparkir Sewaktu asyik minum
(sekitar pukul 23:00 WIB) tiba-tiba Terdakwa berkata "ONO SEPEDA"
yang sewaktu Saksi lihat kondisinya dan 3 sepeda motor, salah satunya
(sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol N-3020-ACN, wama Merah
Hitam) tidak dikunci setir. Kemudian Saksi bersama dengan DICKY
menjawab dengan kata kata "GASS WESS" Setelah itu Terdakwa
berkata "YOWES ENGKO AKU SING NGGOWO SEPEDAE dan Saksi
menjawab "YO WES ENGKO TAK SURUNGE selanjutnya Terdakwa
langsung beranjak menghampin sepeda motor HONDA BEAT dengan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nopol N-3020-ACN, wama Merah Hitam tersebut dan kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar Setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi membonceng DICKY menggunakan sepeda motomya DICKY sambil mendorong sepeda motor yang dinaiki Terdakwa tersebut dengan kaki kin Saksi, menuju ke arah timut ke rumah kontrakannya Terdakwa yang kebetulan berdampingan dengan rumah kontrakan Ibu Saksi sesampainya di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa memasukkan 1 unit sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol N-3020-ACN wana Merah Hitam tersebut ke teras depan rumah kontrakannya dan setelah itu Saksi DICKY masuk ke dalam rumah kontrakan ibunya dan Saksi pulang ke rumahnya;;

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 unit sepeda motor H1B02N41L0 A/T (BEAT), Nopol: N-3020-ACN, tahun 2022 wama. Merah Hitam, Noka: MH1JMB127NK263275, Nosin: JMB1E2268325 atas nama: Muhammad Risky, alamat: Gempol Marga Bhakti No.14 RT.002 RW.010 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang;

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor tersebut adalah pada han Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 20:30 WIB meminjam uang Saksi sebesar Rp. 100.000, untuk membuat kunci sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol N-3020-ACN warna Merah Hitam tersebut. Setelah itu besoknya Minggu tanggal 14 September 2025 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa mendatangi Saksi di rumah kontrakan Ibu Saksi dan saat itu mengatakan bahwasanya sepeda motornya akan dibeli oleh orang di Facebook dengan harga Rp.4.500.000,- dan mengajak Saksi untuk transaksi jual beli dengan bertemu dengan pembeli tersebut (COD) di daerah Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Sekitar Pukul 11.30 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa pergi berboncengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol. N-3020-ACN warna Merah Hitam tersebut dengan kondisi sudah tidak ada spion maupun plat nomomya, menuju ke alamat yang sudah disepakati dan sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 13.30 Wib dan menunggu pembelinya setelah bertemu pembeli tersebut ternyata merupakan Polisi dan Saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polsek Gedangan. Kemudian sekitar pukul 18:00 Wib datang Petugas dari Polsek Kedungkandang dan melakukan interogasi, yang akhirnya Saksi dan Terdakwa mengakui semua yang dilakukan. Setelah itu Petugas membawa Saksi bersama Terdakwa ke rumah kontrakannya



Terdakwa untuk mengambil plat nomor dan spion sepeda motor tersebut yang sebelumnya sudah dilepas oleh Terdakwa. Sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa mengambil plat nomor dan sepon. yang kemudian diserahkan kepada Petugas Saat itu kebetulan DICKY datang dengan nopol N-5370-ABR, warna Hitam, nomor rangka MH325V001EK062993, dengan mengendarai sepeda motonya (1 unit sepeda motor YAMAHA XEON GT 125 nomor mesin 2SV059531), yang akhirnya ikut ditangkap juga oleh Petugas. Selanjutnya oleh Petugas kami bertiga berikut semua barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kedungkandang;

- Bahwa tujuan Saksi bersama Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan kemudian uang hasil penjualan sepeda motor dibagi bersama;
- Bahwa kerugian akibat hilangnya Sepeda Motor tersebut kurang lebihnya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa,
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan **“sebagai dalam keadaan sadar”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang diajukan persidangan adalah Terdakwa **Samsul Arifin als Sopin**, bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa **Samsul Arifin als Sopin** sebagai subyek hukum orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**Barang Siapa** " di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan bertitik tolak pada berpindahnya obyek tindak pidana dalam hal ini adalah "barang". Adapun pengertian "barang" disini adalah suatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. Adapun barang tersebut bukan milik terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain bersama dengan Saksi DICKY dan FARRAS pada hari Jumat tanggal 12 September 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di timur Gapura masuk Jalan Kolonel Sugiono Gg IX B RT009 RW001 Kelurahan Mergosono Kecamatan Keduangkandang Kota Malang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 12 September 2005 sekitar pukul 22:30 WIB Saksi bersama Terdakwa dan DICKY minum minuman beralkohol jenis ARAK di timur Gapura masuk Jalan Kolonel Sugiono Gg IX BT 009 RW 001 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dan ditempat kami minum tersebut ada sekitar 3 sepeda motor yang diparkir Sewaktu asyik minum (sekitar pukul 23:00 WIB) tiba-tiba Terdakwa berkata "ONO SEPEDA" yang sewaktu Saksi lihat kondisinya dan 3 sepeda motor, salah satunya (sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol N-3020-ACN, wama Merah Hitam) tidak dikunci setir. Kemudian Saksi bersama dengan DICKY menjawab dengan kata kata "GASS WESS" Setelah itu Terdakwa berkata "YOWES ENGKO AKU SING NGGOWO SEPEDAE dan Saksi menjawab "YO WES ENGKO TAK SURUNGE selanjutnya Terdakwa langsung beranjak menghampin sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol N-3020-ACN, wama Merah Hitam tersebut dan kemudian mendorong sepeda motor tersebut keluar Setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi membonceng DICKY menggunakan sepeda motomya DICKY sambil mendorong sepeda motor yang dinaiki Terdakwa tersebut dengan kaki kin Saksi, menuju ke arah timut ke rumah kontrakannya Terdakwa yang kebetulan berdampingan dengan rumah kontrakan Ibu Saksi sesampainya di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa memasukkan 1 unit sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol N-3020-ACN wana Merah Hitam tersebut ke teras depan rumah kontrakannya dan setelah itu Saksi DICKY masuk ke dalam rumah kontrakan ibunya dan Saksi pulang ke rumahnya;;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 unit sepeda motor H1B02N41L0 A/T (BEAT), Nopol: N-3020-ACN, tahun 2022 warna. Merah Hitam, Noka: MH1JMB127NK263275, Nosin: JMB1E2268325 atas nama: Muhammad Risky, alamat: Gempol Marga Bhakti No.14 RT.002 RW.010 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang;

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sepeda motor tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekitar pukul 20:30 WIB meminjam uang Saksi sebesar Rp. 100.000, untuk membuat kunci sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol N-3020-ACN warna Merah Hitam tersebut. Setelah itu besoknya Minggu tanggal 14 September 2025 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa mendatangi Saksi di rumah kontrakan Ibu Saksi dan saat itu mengatakan bahwasanya sepeda motornya akan dibeli oleh orang di Facebook dengan harga Rp.4.500.000,- dan mengajak Saksi untuk transaksi jual beli dengan bertemu dengan pembeli tersebut (COD) di daerah Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Sekitar Pukul 11.30 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa pergi berboncengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT dengan nopol. N-3020-ACN warna Merah Hitam tersebut dengan kondisi sudah tidak ada spion maupun plat nomonya, menuju ke alamat yang sudah disepakati dan sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 13.30 Wib dan menunggu pembelinya setelah bertemu pembeli tersebut ternyata merupakan Polisi dan Saksi bersama Terdakwa dibawa ke Polsek Gedangan. Kemudian sekitar pukul 18:00 Wib datang Petugas dari Polsek Kedungkandang dan melakukan interogasi, yang akhirnya Saksi dan Terdakwa mengakui semua yang dilakukan. Setelah itu Petugas membawa Saksi bersama Terdakwa ke rumah kontrakannya Terdakwa untuk mengambil plat nomor dan spion sepeda motor tersebut yang sebelumnya sudah dilepas oleh Terdakwa. Sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa mengambil plat nomor dan spion. yang kemudian diserahkan kepada Petugas Saat itu kebetulan DICKY datang dengan nopol N-5370-ABR, warna Hitam, nomor rangka MH325V001EK062993, dengan mengendarai sepeda motornya (1 unit sepeda motor YAMAHA XEON GT 125 nomor mesin 2SV059531), yang akhirnya ikut ditangkap juga oleh Petugas. Selanjutnya oleh Petugas kami bertiga berikut semua barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kedungkandang;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.B/2025/PN Mlg



- Bahwa tujuan Saksi bersama Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan kemudian uang hasil penjualan sepeda motor dibagi bersama;

- Bahwa kerugian akibat hilangnya Sepeda Motor tersebut kurang lebihnya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Dengan demikian "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu'

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan pembuktian unsur kedua, oleh karena sebagaimana uraian diatas terbukti Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi DICKY dan FARRAS sehingga tidak perlu dipertimbangkan tersendiri. Dan Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga juga telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Dengan demikian unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada peralihan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lama dan Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 maka kepada terdakwa yang sementara disidangkan pada saat berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP diberlakukan Pasal yang menguntungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah terjadi perubahan pasal sebagaimana Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP menjadi Pasal 477 Ayat (1) huruf f UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa dalam BAB I perihal Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana, Ketentuan Pasal 3 ayat (1) menyatakan Dalam Hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengakomodir ketentuan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dengan mengambil alih pertimbangan pembuktian unsur diatas maka perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 477 Ayat (1) huruf f yang berbunyi *mengambil barang, sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan/permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, Majelis menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan tanggal 13 September 2025 yang dikeuarkan oleh PT. Wahan Ottomitra Multiartha;
- 1 (satu) bendel foto copy (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB) nomor: T-01441649 atas nama pemilik: Muhammad Risky, Alamat:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gempol Marga Bhakti No.14 RT.002/RW.010 Kel. Tanjungrejo, Kec.
Sukun Malang Kota

- 1 (satu) bendel foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB)
nomor: T-15178916.F atas nama pemilik: Muhammad Risky, Alamat:
Gempol Marga Bhakti No.14 RT.002/RW.010 Kel. Tanjungrejo, Kec.

Sukun Malang Kota

- 1 buah kunci kontak asli
- 1 unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor, warna merah hitam,
nomor rangka MH1JMB1E2268325
- 1 pasang plat nomor warna putih dengan nopol N-3020-CAN;
- 1 pasang spion dengan kondisi 1 spion tidak terdapat kaca;

Oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian maka sudah
selayaknya Majelis Hakim menetapkan dikembalikan kepada yang berhak
yaitu saksi Muhammad Rizky

- 1 unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 dengan nopol N-5370-ABR,
warna hitam, noka : MH325V001EK062993, Nosin: 2SV059531 berikut
kunci kontakanya.

Oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian maka sudah
selayaknya Majelis Hakim menetapkan Dikembalikan kepada yang berhak
yaitu saksi Farras Axelino Iskandar

- 1 buah kunci kontak palsu
- 1 buah HP merk Xiaomi Redmi 5 A warna putih;

Oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian dan merupakan alat
yang digunakan dalam mewujudkan kejahatan maka sudah selayaknya
Majelis Hakim menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan..

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta
berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana jo Pasal 477 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang KUHP dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Arifin als Sopin** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Samsul Arifin als Sopin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan;.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan tanggal 13 September 2025 yang dikeluarkan oleh PT. Wahan Ottomitra Multiartha;
 - 1 (satu) bendel foto copy (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB) nomor: T-01441649 atas nama pemilik: Muhammad Risky, Alamat: Gempol Marga Bhakti No.14 RT.002/RW.010 Kel. Tanjungrejo, Kec. Sukun Malang Kota
 - 1 (satu) bendel foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB) nomor: T-15178916.F atas nama pemilik: Muhammad Risky, Alamat: Gempol Marga Bhakti No.14 RT.002/RW.010 Kel. Tanjungrejo, Kec. Sukun Malang Kota
 - 1 buah kunci kontak asli
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor, warna merah hitam, nomor rangka MH1JMB1E2268325
 - 1 pasang plat nomor warna putih dengan nopol N-3020-CAN;
 - 1 pasang spion dengan kondisi 1 spion tidak terdapat kaca;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muhammad Rizky
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Xeon GT 125 dengan nopol N-5370-ABR, warna hitam, noka : MH325V001EK062993, Nosin: 2SV059531 berikut kunci kontaknya.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Farras Axelino Iskandar
 - 1 buah kunci kontak palsu
 - 1 buah HP merk Xiaomi Redmi 5 A warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan..
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2026, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., Muslih Harsono, S.H., M.H., dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 487/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aria Cahaya Sari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri Oleh Visi Idola Putranti, S.H., M.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Aria Cahaya Sari, S.H